GESTIRE LA CASA

Condominio della casa ereditata: arretrati, spese e lavori

Le rate non pagate dal defunto sono debiti dell'eredità; le spese dopo il decesso si dividono pro quota. Cosa comunicare all'amministratore e chi paga i lavori.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Le rate condominiali che il defunto non ha pagato sono debiti dell’eredità: le pagano gli eredi che accettano, ciascuno per la propria quota. Le spese che maturano dopo il decesso, invece, sono a carico dei nuovi comproprietari in proporzione alle quote. La prima cosa da fare è scrivere all’amministratore: comunicare il decesso, chiedere la situazione dei pagamenti e verificare se sono stati deliberati lavori straordinari.

Prima cosa: scrivere all’amministratore

Entro le prime settimane invia all’amministratore una comunicazione scritta (email, PEC o raccomandata) con:

- il **decesso** del condomino, con la data;
- il **nome e i recapiti** di chi fa da riferimento per la famiglia;
- la richiesta della **situazione contabile** dell’unità: rate pagate, rate scadute, eventuali solleciti o decreti ingiuntivi;
- la richiesta del **bilancio preventivo** dell’anno, dell’ultimo **consuntivo** e dei **verbali** delle ultime assemblee;
- la richiesta di sapere se ci sono **lavori straordinari** deliberati o in discussione;
- l’indirizzo a cui inviare d’ora in poi avvisi e convocazioni.

L’amministratore tiene il **registro di anagrafe condominiale**, con i dati dei proprietari e dei titolari di diritti sulle unità. La legge prevede che **ogni variazione** di quei dati gli sia comunicata **in forma scritta entro sessanta giorni**; in mancanza, l’amministratore può chiedere le informazioni con raccomandata e, trascorsi trenta giorni senza risposta, acquisirle addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130, n. 6, c.c.). Quando la successione sarà definita, comunica i nomi degli eredi, i codici fiscali e le quote.

Comunicare il decesso e chiedere informazioni è un atto di vigilanza che puoi fare anche prima di accettare l’eredità (art. 460 c.c.).

Arretrati, spese correnti e lavori: chi paga cosa

SPESA	CHE COS’È	CHI LA PAGA
Rate scadute e non pagate prima del decesso	Debito del defunto	Eredi che accettano, pro quota (art. 752 c.c.)
Rate ordinarie che scadono dopo il decesso	Spesa della casa in comunione	Comproprietari, pro quota
Lavori straordinari deliberati prima del decesso	Secondo l’orientamento prevalente, debito del defunto	Eredi che accettano, pro quota
Lavori straordinari deliberati dopo il decesso	Spesa dei nuovi comproprietari	Comproprietari, pro quota
Consumi individuali (acqua, riscaldamento a contabilizzazione) dopo il decesso	Spesa d’uso	Chi usa la casa; se vuota, comproprietari
Spese d’uso se il coniuge superstite vive nella casa	Spesa di chi abita	Di regola il coniuge, titolare del diritto di abitazione

Verso il condominio, ogni erede risponde dei debiti ereditari **personalmente in proporzione alla sua quota** (art. 754 c.c.): chi ha un terzo, deve un terzo degli arretrati. Chi paga più della sua parte può chiedere agli altri coeredi il rimborso.

Per le spese maturate **dopo il decesso**, i comproprietari dell’appartamento rispondono verso il condominio come contitolari della stessa unità. Se l’amministratore possa chiedere l’intero importo a uno solo di loro è un punto su cui

la giurisprudenza non è del tutto uniforme: nella pratica, conviene indicare un erede che paga per tutti e poi conguagliare.

Tra i condomini, le spese per le parti comuni si ripartiscono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno (i **millesimi**), salvo diversa convenzione; quelle per cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione all'uso (art. 1123 c.c.). Il riparto tra i coeredi viene dopo: prima il condominio attribuisce la spesa all'appartamento, poi i comproprietari se la dividono secondo le quote.

I lavori straordinari deliberati

È la voce che può pesare di più: rifacimento della facciata, del tetto, dell'ascensore. La domanda è sempre la stessa: **la spesa è del defunto o degli eredi?**

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, per i lavori straordinari l'obbligo di pagare nasce con la **delibera assembleare** che li approva in modo definitivo, non con le singole rate. Quindi:

- **delibera prima del decesso**: il debito, anche per le rate che scadono dopo, è del defunto e passa agli eredi come debito ereditario;
- **delibera dopo il decesso**: il debito è dei nuovi comproprietari.

In pratica, per chi eredita il risultato è spesso simile: in entrambi i casi pagano gli eredi pro quota. La differenza diventa importante in tre casi:

1. se state valutando di **rinunciare** all'eredità o di accettare con **beneficio d'inventario**: un debito ereditario alto può far cambiare la scelta;
2. se state **vendendo** la casa: nel compromesso va scritto chi paga i lavori già deliberati;
3. se un **legatario** ha ricevuto l'appartamento per testamento e i debiti restano a carico degli eredi, o viceversa.

> **Attenzione.** Prima di decidere se accettare l'eredità, chiedi all'amministratore copia dei verbali degli ultimi due o tre anni. Un'assemblea che ha approvato lavori per decine di migliaia di euro può trasformare una casa "senza debiti" in un'eredità con debiti importanti. Non firmare impegni di pagamento come "erede" finché non hai deciso.

Se l'eredità non viene accettata subito

Il condominio non aspetta la successione: le rate continuano a scadere. L'amministratore, per legge, può ottenere un **decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo** per i contributi approvati, senza autorizzazione dell'assemblea; se il ritardo dura da un semestre, può **sospendere il condomino moroso dai servizi comuni** che si possono godere separatamente (art. 63 disp. att. c.c.).

Per evitare costi e tensioni, mentre decidete:

- **pagate le rate correnti** con soldi propri, d'accordo tra i chiamati: è una spesa di conservazione;
- **tenete separati gli arretrati del defunto**: se non avete ancora deciso se accettare, chiedete all'amministratore di attendere qualche settimana, spiegando la situazione;
- **documentate tutto** nel rendiconto comune. Vedi gestire la casa in attesa di decidere.

Chi va in assemblea

Quando un appartamento appartiene a più persone in comproprietà indivisa, queste hanno diritto a **un solo rappresentante** in assemblea, designato da loro con le regole della comunione (art. 67 disp. att. c.c.). In pratica:

- decidete a maggioranza delle quote chi vi rappresenta;
- comunicatelo per iscritto all'amministratore;
- concordate prima le indicazioni di voto sui punti importanti, soprattutto sui lavori;
- chi va in assemblea riferisce agli altri e invia il verbale.

Ogni condomino può farsi rappresentare anche da un delegato con delega scritta.

Se nella casa vive il coniuge superstite

Molto spesso la casa ereditata dai figli è ancora abitata dal genitore superstite, che ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa familiare. In questo caso le spese condominiali non si dividono semplicemente per quote ereditarie.

Il codice civile dice che chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle **riparazioni ordinarie** e al pagamento dei **tributi** come l'usufruttuario (art. 1025 c.c.); le norme sull'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, anche all'abitazione. Per l'usufrutto, spese e oneri di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria sono di chi gode la casa, mentre le **riparazioni straordinarie** restano al **proprietario** (artt. 1004 e 1005 c.c.).

SPESA CONDOMINIALE	CHI LA SOSTIENE, DI REGOLA
Rate ordinarie (pulizie, portineria, luce delle scale, manutenzione ordinaria)	Il coniuge che abita la casa
Riscaldamento e acqua a consumo	Il coniuge
Lavori straordinari (tetto, facciata, rifacimento scale)	I figli proprietari, pro quota
Arretrati del defunto	Gli eredi, compreso il coniuge, pro quota ereditaria

Verso il condominio, però, l'amministratore può non conoscere questi accordi interni: comunicategli per iscritto chi paga cosa e a chi intestare gli avvisi. Nei casi dubbi (per esempio un ascensore nuovo, che è un miglioramento) conviene un accordo scritto in famiglia.

Se in casa va a vivere uno degli eredi

Se un coerede si trasferisce nella casa, le spese d'uso (riscaldamento, acqua, quote legate ai servizi) sono sue. Le spese di conservazione delle parti comuni e i lavori straordinari restano a carico di tutti i comproprietari, pro quota. Scrivetelo

nell'accordo di gestione e informate l'amministratore. Vedi anche se un coerede occupa la casa.

Casa vuota con riscaldamento centralizzato

Se il palazzo ha il riscaldamento centralizzato, una casa vuota continua di solito a pagare la sua parte di spese: anche con i contabilizzatori di calore sui termosifoni, una quota resta legata ai millesimi e alla dispersione dell'impianto, non ai consumi. Chiudere le valvole riduce la parte a consumo, ma non azzera la rata. Il distacco dall'impianto comune è possibile solo a condizioni precise e con una verifica tecnica: chiedi all'amministratore cosa prevedono il regolamento e la normativa prima di decidere. In inverno, inoltre, lasciare i termosifoni al minimo protegge l'appartamento dall'umidità e dalla muffa, e le tubature dal gelo.

I documenti da chiedere all'amministratore

DOCUMENTO	PERCHÉ TI SERVE
Estratto conto dell'unità	Arretrati del defunto e rate successive
Bilancio preventivo dell'anno	Stimare le spese della casa nei prossimi mesi
Ultimo consuntivo approvato	Capire se ci sono conguagli
Verbali delle assemblee degli ultimi anni	Lavori deliberati e contenziosi in corso
Tabelle millesimali	Verificare il riparto
Regolamento di condominio	Divieti e obblighi, utili anche per affitto o vendita
Eventuali decreti ingiuntivi o solleciti	Capire se c'è un procedimento in corso

Chiedili tutti con la prima comunicazione: ti serviranno per la decisione sull'eredità, per la dichiarazione dei debiti e, più avanti, per l'eventuale vendita.

Se vendete la casa

Le regole sugli arretrati diventano decisive alla vendita. Per legge, **chi subentra** nei diritti di un condomino è **obbligato in solido** con lui per i contributi dell'anno in

corso e di quello precedente; e **chi cede** resta obbligato in solido con l'acquirente per i contributi maturati fino a quando all'amministratore viene trasmessa **copia autentica dell'atto** di trasferimento (art. 63 disp. att. c.c.).

Per questo, prima del rogito:

1. chiedete all'amministratore una **dichiarazione sulla situazione dei pagamenti** e sui lavori deliberati;
2. saldate gli arretrati, o concordate nel compromesso come saldarli al rogito;
3. scrivete chi paga le rate dei lavori già deliberati;
4. dopo il rogito, inviate all'amministratore copia autentica dell'atto.

Approfondisci in vendere la casa ereditata e, con più eredi, in vendere con più eredi.

Esempio pratico: Laura, Pietro e Nicola

La madre di Laura, Pietro e Nicola muore il **15 aprile 2026**. I tre ereditano l'appartamento in parti uguali. Laura scrive all'amministratore il 2 maggio. La risposta:

- rate ordinarie non pagate da gennaio a marzo: **540 €**;
- lavori di rifacimento della facciata approvati in assemblea a **novembre 2025**: quota dell'appartamento **9.000 €**, in sei rate bimestrali da 1.500 € a partire da febbraio 2026; la madre aveva pagato solo la prima;
- rata ordinaria di aprile-giugno: **270 €**.

Cosa è debito ereditario. Gli arretrati ordinari (540 €) e, secondo l'orientamento prevalente, l'intero residuo dei lavori deliberati prima del decesso (9.000 - 1.500 = 7.500 €). Totale **8.040 €**: se accettano, **2.680 € a testa**.

Cosa è spesa dei comproprietari. Le rate ordinarie maturate dopo il decesso. Per la rata di aprile-giugno (270 €) i tre concordano una semplificazione: la considerano tutta spesa successiva al decesso, 90 € a testa. A rigore, i primi 14 giorni di aprile sarebbero ancora a carico dell'eredità.

VOCE	TOTALE	LAURA	PIETRO	NICOLA
Arretrati ordinari della madre	540 €	180 €	180 €	180 €
Residuo lavori facciata (5 rate)	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Rata ordinaria aprile-giugno	270 €	90 €	90 €	90 €
Totale	**8.310 €**	**2.770 €**	**2.770 €**	**2.770 €**

La scelta sull'eredità. Sul conto della madre ci sono 14.000 € e la casa vale molto più dei debiti: i tre accettano. Se invece il conto fosse stato vuoto e la casa fortemente gravata, quei 7.500 € di lavori sarebbero stati un elemento da considerare con il notaio prima di decidere.

Variante: vendita dopo un anno. Se vendono la casa nel 2027 con rate dei lavori ancora da pagare, nel compromesso scrivono che le rate residue restano a carico loro, e le saldano al rogito. L'acquirente ottiene dall'amministratore la conferma che non ci sono altri arretrati.

Errori frequenti

1. **Non scrivere all'amministratore.** Le convocazioni continuano ad arrivare al defunto e le decisioni si prendono senza di voi.
2. **Non leggere i verbali prima di accettare.** I lavori deliberati sono il debito "nascosto" più frequente.
3. **Pagare gli arretrati come "erede" prima di aver deciso.** Se temi debiti, aspetta e parla con un notaio.
4. **Dividere il condominio in parti uguali quando le quote sono diverse.** Si divide secondo le quote ereditarie, non per teste.
5. **Lasciare accumulare le rate.** Il decreto ingiuntivo aggiunge spese legali che nessuno vuole pagare.
6. **Vendere senza la dichiarazione dell'amministratore.** È la prima cosa che chiederà il notaio dell'acquirente.
7. **Dimenticare il coniuge superstite.** Se abita la casa, le spese ordinarie sono di regola sue, quelle straordinarie dei proprietari: dividerle tutte per quote ereditarie crea squilibri.

Domande frequenti

L'amministratore può chiedere a me tutte le rate non pagate da mia madre? +

Chi va in assemblea per la casa ereditata? +

Se vendiamo la casa, l'acquirente paga gli arretrati del condominio? +

Possiamo non pagare il condominio finché la successione non è chiusa? +

Fonti

- Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 63: riscossione dei contributi (Normattiva)
- Disposizioni di attuazione del codice civile, art. 67: rappresentanza in assemblea (Normattiva)
- Codice civile, art. 1123: ripartizione delle spese condominiali (Normattiva)
- Codice civile, art. 1130: attribuzioni dell'amministratore e anagrafe condominiale (Normattiva)
- Codice civile, art. 752: ripartizione dei debiti ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti e rivalsa (Normattiva)
- Codice civile, art. 1104: obblighi dei partecipanti alla comunione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1025: obblighi di chi ha il diritto di abitazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 1005: riparazioni straordinarie a carico del proprietario (Normattiva)
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva)

Fa parte della guida Gestire una casa ereditata in attesa di decidere.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.